金秀瑶族自治县金秀镇共和村新村坳至坤林屯产业道路项目“5•14”安全生产
调查报告

2020-07-17 10:00 来源：金秀瑶族自治县应急管理局

2020年5月14日14:30左右，在金秀镇共和村新村坳至坤林屯产业道路项目(下称“坤林项目”)施工过程中，发生一起挖掘机侧翻坠崖事故
成1人死亡。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《广西壮族自治区实施〈生产安全事故报告和调查
例〉办法》等有关法律法规规定，经自治县人民政府批准，5月15日成立了“金秀镇‘5·14’事故处置工作领导小组”组织开展事故调查和善后
事故处置工作领导小组下设事故调查组，由县政府办、应急局，县监察委、公安局、人社局、总工会及金秀镇人民政府有关人员组成，负责
查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、核实和分析研究，查明
故经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，总结事故教训并提出防范措施。

调查认定:**坤林项目“5·14”事故是一起一般生产安全责任事故。**

一、涉及事故发生单位及相关人员基本情况

(一)项目基本情况

略(不适合公开)

(二)涉及事故相关单位基本情况

略(不适合公开)

(三)事故相关人员基本情况

略(不适合公开)

二、事故发生经过及救援情况

(一)事故发生的经过

2020年5月14日下午14:30左右，金秀镇共和村新村坳至坤林屯产业道路项目施工过程中，新村坳往坤林屯方向约3.8公里处，现场2台在开挖土方。潘成军操作一台挖掘机在正前方开挖，陈日忠在后开挖，两台挖掘机前后相距5米，郭文树和孔凡啟两人在施工点附近，当潘作的挖掘机路底出现塌方迹象时，郭文树和孔凡啟通过呼喊和打手势的方式示意潘成军停止施工跳离挖掘机，同时陈日忠也猛打喇叭警示潘成军听见喇叭声和喊声后立即停止作业并在驾驶室直立起身体，但未作出避险反应，这时挖掘机下方的土石发生塌方，其本人连挖掘机随塌方发生侧翻坠崖，潘成军在距塌方点约70米处被弹出驾驶室，挖掘机侧翻至距离塌方点约130米处。

(二)事故发生后采取的措施

事故发生后，在场的郭文树即拨打120电话求救，同时将潘成军转移至无落石的安全地带。120救护车到现场前，郭文树将事故情况电话了施工单位、潘成军的家人。大约1个小时后(下午4时左右)，120医护人员赶到事发现场并对潘成军进行施救，因抢救无效，医护人员宣布死亡。现场施工人员在附近村民的协助下，将潘成军转移至坤林村水泥路边，等待其家人到来处理后事。18时许，金秀县公安局交通管理大报警后派员前往处置，并将事故相关情况报告县政府、县应急局、县公安局。20时许县应急局将有关情况核实后报县委、县政府和市应急局

5月15日上午，县应急局会同县公安局、县民宗局、金秀镇政府等单位对事故现场进行勘查取证，初步确认为安全生产事故。当日，经政府批准成立了由县应急、公安、工会、人社、监察委等部门及金秀镇人民政府组成的“金秀镇‘5·14’事故处置工作领导小组”开展事故调查善后处理工作等。

5月15日，县民宗局对坤林项目下达了《关于金秀镇共和村委新村坳至坤林屯产业道路建设暂停施工的通知》，责令坤林项目停止施工。

6月12日在事故善后处置工作组的主持下，项目施工单位和死者家属达成事故赔付协议，妥善处理死者后事，死者家属情绪稳定，已返籍。

三、事故人员伤亡和财产损失情况

坤林项目“5·14”事故共造成1人死亡，1台挖掘机侧翻坠崖损坏，直接财产损失价值2万元余元。

死者:略(不适合公开)

四、事故原因分析

(一)事故直接原因

经调查组现场勘验及调查分析，认定事故发生的直接原因是:坤林项目施工现场作业人员潘成军，安全意识淡薄，在施工过程中，未戴安带，不严格遵守操作规程;未接受安全生产教育和培训;未取得挖掘机操作证;未对作业场所存在的危险因素进行排查了解即进行施工;未及时发隐患和其他不安全因素冒险作业;对事故应急处理能力不强，导致人机侧翻坠崖人员死亡。

(二)事故间接原因

1.广西鑫隆建筑有限公司，将部分施工作业交给没有相关经营资质的个人郭文树组织施工，安全生产制度措施没有落到实处，对从业人安全生产教育和培训不到位，对施工作业人员无证上岗没有发现并及时制止，现场安全管理不到位，未如实记录事故隐患排查治理情况，未现并消除事故隐患等，是导致事故发生的间接原因。

2.广西驿通工程咨询有限公司，未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，安排未取得监理资格的见习人员独立从事现场监理未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，未采取措施及时发现并消除事故隐患，未如实记录事故隐患排查治理情况，对施工项目安全生责任落实不到位，是导致事故发生的间接原因。

3.梁燕妮，广西鑫隆建筑有限公司金秀县片区总负责人，安全意识淡薄，没有认真履行安全生产第一责任人职责，督促、检查安全生产到位，未能及时消除生产安全事故隐患，是导致事故发生的间接原因。

4.赵文松，坤林项目施工单位安全员，安全意识淡薄，对职工安全教育和培训不到位，未如实记录安全生产教育和培训情况，未认真对目安全生产状况进行经常性检查，未及时排查生产安全事故隐患，未如实记录安全生产检查和处理情况等，是导致事故发生的间接原因。

5.郭文树，坤林项目土方开挖作业负责人，在没有相关经营资质情况下，以自然人身份承揽相关工程;没有参加安全生产教育培训，聘请得挖掘机操作证作业人员进行土方开挖作业;未对作业人员进行必要的安全意识防范教育和培训;督促检查安全生产工作不到位，未及时消除全事故隐患，是导致事故发生的间接原因。

6.林新，坤林项目监理负责人，安全意识淡薄，疏于管理，安全监管不到位，没有认真履行安全生产第一责任人职责，督促、检查安全作不到位，未及时消除生产安全事故隐患，是导致事故发生的间接原因。

7.林宏文，坤林项目监理单位见习技术员，安全意识淡薄，未取得相关资格证独立从事现场监理工作，是导致事故发生的间接原因。

(三)事故性质

经调查，这是一起违反安全生产法律法规，各项安全生产制度、措施、操作规程没有真正落到实处，施工单位、监理单位相关人员安全薄，施工现场安全管理不力，对施工人员安全教育和培训不到位，施工人员存在安全意识淡薄、思想麻痹，未接受安全生产教育和培训，违规程，没有按规定做好安全防护，对事故应急处理能力不强等导致事故发生致1人死亡。该事故是在生产经营活动中安全生产职责落实不到致，属安全生产责任事故。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)第一章第三条第四项“一般事故，是指造成3人以亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故”之规定，该事故属于一般生产安全责任事故。

五、对涉及事故的相关单位及人员的责任认定和处理意见

(一)对涉及事故的相关单位的责任认定和处理意见

1.广西鑫隆建筑有限公司，将部分施工作业交给没有相关经营资质的个人郭文树组织施工，安全生产制度措施没有落到实处，对从业人安全生产教育和培训不到位，对施工作业人员无证上岗没有发现并及时制止，现场安全管理不到位，未如实记录事故隐患排查治理情况，未现并消除事故隐患等，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十五条第一款、第三十八条第一款的规定，对事故负有管任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第(一)项规定，建议由金秀瑶族自治县应急管理局对其处以人民币贰拾陆万元(￥260元)罚款的行政处罚。

2.广西驿通工程咨询有限公司，未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，安排未取得监理资格的见习人员独立从事现场监理未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，未采取措施及时发现并消除事故隐患，未如实记录事故隐患排查治理情况，对施工项目安全生责任落实不到位，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款的规定，对事故负有监理责任，依据《中华人民共和国安法》第一百零九条第(一)项规定，建议由金秀瑶族自治县应急管理局对其处以人民币贰拾叁万元(￥230000.00元)罚款的行政处罚。

(二)对事故有关人员的责任认定和处理意见

1.梁燕妮，广西鑫隆建筑有限公司金秀县片区总负责人，安全意识淡薄，没有认真履行安全生产第一责任人职责，督促、检查安全生产到位，未能及时消除生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第五项的规定，对事故发生负有领导责任，《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第(一)项的规定，建议由金秀瑶族自治县应急管理局对其处以人民币叁万元(￥30000.00元)罚款处罚。

2.赵文松，坤林项目施工单位安全员，安全意识淡薄，对职工安全学习教育不到位，未如实记录安全生产教育和培训情况，未认真对施安全生产状况进行经常性检查，未及时排查生产安全事故隐患，未如实记录安全生产检查和处理情况等，其行为违反了《中华人民共和国安法》第二十二条第(二)、第(五)项、第四十三条第一款的规定，对事故发生负有安全管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十规定，建议由金秀瑶族自治县应急管理局对其处以人民币壹万元(￥10000.00元)罚款的行政处罚。

3.郭文树，坤林项目土方开挖作业负责人，在没有相关经营许可情况下，以自然人身份承揽相关工程;没有参加安全生产教育培训，聘请得挖掘机操作证作业人员进行开挖土方作业;未对作业人员进行必要的安全意识防范教育和培训;督促检查安全生产工作不到位，未及时消除全事故隐患等，对事故发生负有管理责任。根据《安全生产法》第一章第二条的规定，鉴于其以自然人身份承揽施工作业，不属于《安全生规定的责任主体，不适用于《安全生产法》进行责任追究。

4.林新，坤林项目监理单位负责人，安全意识淡薄，疏于管理，监管不力，没有认真履行安全生产第一责任人职责，督促、检查安全生不到位，未及时消除生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第(五)项的规定，对事故发生负有领导责任《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第(一)项的规定，建议由金秀瑶族自治县应急管理局对其处以人民币壹万壹仟元(￥11000.00元)行政处罚。

5.林宏文，坤林项目监理单位见习技术员，安全意识淡薄，未取得相关资格独立从事现场监理工作，根据《中华人民共和国安全生产法章第二条之规定，鉴于其为见习技术员，未与公司签订有劳务合同，未有公司任职文件，不属于《中华人民共和国安全生产法》规定的责任不适用于《中华人民共和国安全生产法》进行责任追究。

6.潘成军(死者)，挖掘机操作员，安全意识淡薄，未接受安全生产教育和培训，未取得挖掘机操作证，未对作业场所存在的危险因素进了解即进行施工，未及时发现事故隐患和其他不安全因素冒险作业，对事故应急处理能力不强等，其行为违反了《中华人民共和国安全生产五十条、五十五条的规定，对事故负直接责任，鉴于其已在事故中死亡，不再追究其相关责任。

六、事故教训及防范措施

从坤林项目“5·14”安全生产事故的过程、原因和责任来看，事故的教训深刻而惨痛。我们要高度重视，引以为戒。各乡(镇)、各部门、经营单位要切实把安全生产责任落实到位，从维护人民群众生命财产安全，促进社会安定团结，确保我县经济持续稳定发展的高度来抓好安工作。要坚持“安全第一、预防为主”的方针，加大安全生产知识的宣传力度。把安全生产知识和法律法规切实贯彻落实到生产工作中去，教人民群众的安全生产意识，杜绝类似事故再次发生。针对此起事故，要加强以下防范措施:

(一)加强安全生产宣传教育培训，提高单位领导管理人员、作业人员的安全意识、法律意识。加强对安全培训工作的组织领导，制定切的安全教育目标，落实专人负责，明确责任，集中精力开展安全教育工作。

(二)进一步层层落实安全生产责任制，强化安全管理，严格执行安全生产的各项规章制度和设备管理的相关规定，加强作业现场管理，全生产责任制落实到位，有效防范各类生产安全事故的发生。杜绝无证上岗、无证操作等违法行为，切实履行安全生产主体责任，从根本上全隐患。规范工程发包，严禁将工程发包给不具备相关资质的单位及个人。

(三)按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三个必须”要求，进一步落实党委、政府领导责任、部门监管责任。要按照“管、谁负责”和“谁审批，谁负责”的原则，严把安全生产准入关、安全风险监控关，对发现问题要敢抓、敢管，对查出隐患要狠下心来，紧放，落实整改到位，防止同类事故再次发生。要加大完善安全生产责任制、安全管理制度、保障安全投入、加强教育培训等工作落实制度。生产的责任落实到每个环节、每个岗位、每个职工，实现安全管理无盲区、无缝隙、无死角，切实做到安全责任、管理、投入、培训和应急“五个到位”。行业主管部门要聘请行业安全生产专家对重点企业和重点部位进行再排查、复查，对排查出的安全隐患逐一复查整改。

金秀镇“5·14”事故调查处置工作领导小组

2020年7月17日

扫一扫在手机打开当前页

重点网站 ▼ 设区市政府门户网站 ▼ 县（市区）政府门户网站 ▼ 市直各部门网站

网站地图 联系我们

主办：金秀瑶族自治县人民政府办公室 承办：金秀瑶族自治县政务服务和大数据发展局

桂公网安备 45132402000106 桂ICP备14004364号-1 网站标识码：4513240005

中国互联网
违法和不良信息举报中心

互联网违法和不良
0772-643688
jxwxb2019@1